

עין משפט ונר מצוה

ספא א מיר פיה מהלכות אכל הלכה א סמנ עשין מדי"ם ז טוש"ע י"ד ס' שפ סעף א וס' שפט סעף א:
ע ב מיי שם הלכה ז טוש"ע שס ס' שפא סעף א:
עא ג מיי שם טוש"ע שס סעף ג:
עב ד מיי פ"ב מהלכות תפלה הלכה יד סמנ עשין יט טש"ע א"ח ס' תקפה סעף א:
עג ה מיי פ"ג מהלכות תענית הלכה ז טוש"ע א"ח ס' תקפה סעף ב:
עד ו מיי שם הלכה ג טוש"ע שס סעף ג:

גליון הש"ם

רש"י ד"ח זאת אומרת. מדמוקטנין לא בכיחול בו'. תמתיא הא מרז דשמעתא הוא ר"ח דס"ל לעיל תמוס אכל אסור זגון ולי"ז כלל לאוקמא בפירכוס ויחול. גס למאי ז"רן לזוהמא ממוקמתא וזו הא נשמע מבנייהא לעילי תחכפואו אצילי מכנס כסותו נמיס ומוכח מזה דלצל אסור נביסוי וע"ג:

מוסף רש"י

אדבריה. הנהניו ומטיל עמו נחמוס העיר. (ב"צה סס.)

רבינו חננאל

אמר רבא אבל אסור כל שבעה אפילו בצונן ומאי שנא מבשר ומיין, דשרי ליה. ודחי. בשר ויין שרינן ליה בדי לפכחוי פחדיה, אבל דחיצה דמטוס תענוגה היא לא היתיר. לימא מסייעא ליה אין הבורח רשאה לנוול עצמה בימי אבל בית אביה. אבל הנערה שרי לנוול עצמה ושלא לרחוץ אלא שהנדרים חייב נאחריותו מה שאין כן נדנדה דהא אין בין עולות נדנדים לעולות נדנדות אלא חילוק זה דהא כל עולות אינן נאין אלא מן החולין **ו** **תסברא** והא שייר תיבה. פי' ^(ו) מפרש לקמן (דף סו:) שמוציאין התיבה נרחוז העיר ^(ט) (נאמנעיות) נאחריות ומסבארה דהא שייר תיבה פי' וליכא למימר נדאסורא קמיייר דהא דמתריעין ונועלין מאי קאריא איכא:

יג:

אין הבורגרת רשאה לִנווֹל עצמה. אומר ר"י דהא רשאה לאו דוקא ^(א) אלא ה"ק אין הבורגרת חייבת הא נערה חייבת:

אלא ^(א) בצונן. וקאמר נערה רשאה כלומר דאסורה ואת אמרת דצונן מותר וקשה לרצא דלמר דצונן מותר ומשני כי קמני

אכילול ואפירכוס: **אָרָא** **אמר** **רב**

יצחק בשמוע תפלה. והכי פסק בשמעתא דתפלת תענית בשומע תפלה ואין יחיד קובע נצרכה לעצמו לך זריך כשאומר ענונו נצט"ת (דלריך) לאומרו קודם שאומר הנצרכה כשמגיע לענונו קודם שיתחיל לומר כי אתה ש"ת עמך ישראל נצרחמים יאמר ענונו ולא יתמוס אלא יאמר כי אתה ה' עונה נעת זרה ומושיע ואח"כ כי אתה ש"ת עמך ישראל נצרחמים נא"י שומע תפלה אצל שליח נצור אומר גואל ישראל וקובע נצרכה וחומס: **תנא** ושייר. פי' תנא עשית מלאכה ושייר כ"ד נצרכות

פי' כ"ד נצרכות שצתעניתא היו מוסיפין ו' נצרכות כדמפרש לקמן ברפ"ז (דף טו.): **במאי** שייר **דהאי שייר** בו'. פי' דמשוס חדא מילתא לא היו ^(א) לתנא לשייר וא"ת הכא קאמר דלא תנא ושייר דהא אין בין קאמר דמשמע דאין בין זה לזה אלא אלו נלכד וקשה דהא נמגיילה (דף ט.) קמני אין בין נדרים לנדבות אלא שהנדרים חייב נאחריותן ונדבות אינו חייב נאחריותן ואנו יודעין דיש ^(ט) חילוק אחר נדנדים אינן נאים אלא מן החולין דכל דצר נצחוצבה אינו נא אלא מן החולין ונדבות נאיות מן המעשר כדלומר (נדרים מ.) וחצתח שלמים ואכלת דכתיב גבי מעשר וי"ל דהתם נמי דזה חיה שזה והני מילי גבי שלמים יש חילוק והא דקמני אין בין מיירי בעולות דאין בין עולות נדנדים לעולות נדנדות חייב נאחריותן מה שאין כן נדנדה דהא אין בין עולות נדנדים לעולות נדנדות אלא חילוק זה דהא כל עולות אינן נאין אלא מן החולין ^(ב) **ו** **תסברא** והא שייר תיבה. פי' ^(ו) מפרש לקמן (דף טו:) שמוציאין התיבה נרחוז העיר ^(ט) (נאמנעיות) נאחריות ומסבארה דהא שייר תיבה פי' וליכא למימר נדאסורא קמיייר דהא דמתריעין ונועלין מאי קאריא איכא:

לאו

ראשונות ה' דליכא עשרים וארבע ולא והא אין בין קתני אין בין ג' ראשונות לג' אמצעיות אלא שבאלו מותרין בעשיית מלאכה ובאלו אסורין בעשיית אין בין קתני אלא תנא באיסורי קא מיירי בתפלות לא מיירי ואי בעית אימא ו באמצעייתא נמי לא מצלי כ"ד ולא והתניא ^(א) אין בין ג' שניות לשבע אחרונות אלא שבאלו מתריעין ונועלין את החנויות הא לכל דבריהן זה וזה שוין וכי תימא הכא נמי תנא ושייר והא אין בין קתני ותסברא אין בין דוקא והא

אלימא יחיד המתפלל בינו לבין עצמו עם הציבור, ועיבור דקתני שליח ציבור היורד לפני התיבה, האי י"ט ברכות מתפלל בתענית, כ"ד מתפלל, כדתנן עמדו בתפלה מורדיין לפני התיבה וזן ורגיל בו ואומר לפנינה כ"ד ברכות. ושנינו הכי קתני, אין בין יחיד דקאי בצבור כדאמרן ליחיד המתפלל חוץ לבית הכנסת, אלא שזה היחיד העומד בחוץ מתפלל י"ח יחיד המתפלל בכנסת מתפלל י"ט ברכות, אלא [מא] יחיד קובע ברכה לעצמו. ושני, לעולם יחיד יחיד דקאי בצבור, וצבור שליח ציבור ממש, וזה שליח ציבור המתפלל י"ט ברכות בתעניות ראשונות הוא שאין בה כ"ד ברכות, לפיכך זה מתפלל י"ח וזה מתפלל י"ט. ואקשינן, והא תעניות אמצעיות דקתני דאסור במלאכה וברחיצה כו' ולא קתני כ"ד. ושנינן, האי תנא באיסורא קמיייר, כלומר אסור במלאכה וברחיצה כו' הוא דמיירי, בתפלות לא קמיייר. אי בעי תימא כ"ד ברכות באמצעייתא נמי ליכא. ואקשינן, והא תניא אין בין שלש אמצעיות לשבע אחרונות אלא שבאילו מתריעין ונועלין את החנויות, הא [לכל דבריהם] זה וזה שוין. לעולם אימא לך באמצעיות נמי אין כ"ד ברכות בהן, ותנא מקצת מה שיש בשש האחרונות ואינם בשלש אמצעיות ושייר אחרונות כגון הני כ"ד וכיוצא בהן.

משום דבאיסורי קא מיירי דהוי אסור בעשיית מלאכה, ובתפלה לא מיירי, בברכות, ולעולם הא דקתני דצבור מתפלל י"ט מוקמינן בש"ץ, אבל לא ביחיד, דאין יחיד קובע ברכה לעצמו. ואביי, לעולם בראשונות ליכא כ"ד, ולהכי לא קתני שבאלו יש כ"ד ובאלו אין כ"ד, דבאמצעיות נמי אין כ"ד. ה"ג, תנא ושייר, ולא [גרסינן] נמי. כלומר, שייך כ"ד, דבשבע איכא ובאמצעיות ליכא. והא אין בין קתני. דמשמע דהוי דוקא, כי היכי דאמרין דאין בין קמא דוקא, אלמא דליכא בנייתיו אלא מתריעין ונועלין אבל לכ"ד שוין, אלמא דבאמצעיות איכא כ"ד.

מאימתי פרק ראשון תענית

אין הנצורים. שהציבה שתי עשרות רשאה לנוול את עצמה אלא מתקשטת כדי שיקפלו עליה ^(א) הא נערה שאינה ראויה להינשא עדיין עד שתבגור רשאה דבת חיוב אצילות היא וקטנה אינה חייבת ולא כלום: **בימי אצל אציה**. אפילו אירע אצילות לאציה שמת בנו. אי נמי שמת אציה ממנש אע"פ שהיא בת חיוב אצילות אינה רשאה לנוול: **אלא לאו צאון**. ואפ"ה נערה אינה רוחצת צאון אלמא דלצל אף צאון אסור: **אכילול ואפירכוס**. ולא קא מיירי ברחיצה כלל. פירכוס צשיער נצוס צצגדים רחיצה בגוף: **זאת אומרת**. * מדמוקמינן לה כתיחול ופירכוס הוא הדין לתצבוסת: **תפלת תענית**. ענונו: **בין גואל לרופא**.

נצרכה צפני עצמה: **וכי יחיד**. חשוב כל כך שיהו מתקנין לו נצרכה צפ"ע להוסף בתפלתו: **בשומע תפלה**. שכוללה בתוך הנצרכה וחומס בשומע תפלה דלוחס נצרכה וחמימתה משמע בין לתענית בין אכל מילי: **אין בין יחיד לצבור**. גבי תענית: **שזה**. יחיד מתפלל ציוס תעניתו שמונה עשרה וכולל תפלת תענית בשומע תפלה: **חשע עשרה**. דקצע ליה בין גואל לרופא. סתם תפלה קרי שמונה עשרה דנצרכת ולמלאשניס ציינה תקנוה כדלמרינן דנצרכות ^(דף סח:) **כ"ד סוין**. ^(ה) צפירקין דלקמן ^(דף טו.) דכ"ד נצרכות הוו ציומא דתעניתא והכא קתני י"ט ותו לא: **וצבור**. יחיד שקציל עליו תענית נצור. אלמא יחיד קובע נצרכה לעצמו כשקציל תענית נצור: **נקמייתא**. ג' תעניות ראשונות ^(א) דליכא כ"ד כדלמרינן צפרק קדר תעניות **כ"ד בגמ'** ^(סז:) **דלאו מוהרי"ן נעשנים מלאכה וכו'**. ראשונות דלא תמירי כולי האי ^(א) הא לכ"ד נצרכות זה חיה שוין. וקס"ד דאיתנהו לכ"ד נאמנעיות מדקמתרין קמיייתא דליכא כ"ד מכלל דנאמנעיתא איתנהו ולא היא דליתנהו אלא נאחרונות כדקמני התם ומשום דהא מילתא קמיייתא משה' פריך ליה מנכ"ד דליתנהו נאמנעיות): **סנא ושייר**. תנא מילי דאיתנהו בין אמצעיות לראשונות ושייר. אין בין לאו דוקא הוא כדמוכח לקמן גבי **אידין**: ה"ג **מאי שייר דהאי שייר אלא נאיסורי קא מיירי נספלות לא קא מיירי**. ומאן דגריס שייר תיבה מוציאין את התיבה כו' שיוצא הוא דלינה אלא נאחרונות כדבסמון וימושיפט פשיטא ליה דאינה אלא נאחרונות: **מאי שייר דהאי שייר**. דלא אורחא דמנא למתני כל מילי ולסיוורי חדא אלא לעולם כ"ד נקמייתא ליתנהו ולהכי לא חשיב להו צאין בין נצתפלה לא קמיייר: **נאמנעיות נמי ליכא כ"ד**. אלא נאחרונות כדלמרינן התם: **שנאלו**. הנאחרונות מתריעים ונועלין כדתנן נמי בנמתני' ^(א)

הא לכ"ד זה וזה שוין דנצמרייהו איתנהו:

לנוול עצמה, אלא ורחצין בצונן, הא נערה רשאה לנוול עצמה דאפי' בצונן אינה רוחצת, וקשיא לרבא דאמר אבל בצונן מותר. לא כי קתני. אין הבורגת רשאי לנוול לא נערה רשאה, אכילול, אבל בצונן מותר אפי' בנערה. **התם**. בבשרא וחמרא ליכא אלא לפכחוי פחדא, אבל ליכא תענוג, לפיכך שרי. הכא בצונן איכא תענוג, לפיכך אסור. אלא לאו בצונן. קאמר דנערה רשאה לנוול עצמה, [ש"ס] דאבל אסור בין בחמין בין בצונן, והוי סיועא. לא כי קתני. נערה רשאה לנוול בכיחול ופירכוס, אבל בצונן מותר, ולא הוי סיועא. וכי יחיד קובע ברכה לעצמו. ^(א) יש מברך העונה בעת צרה. **בשומע תפלה**. שכולל בשומע תפלה ואינו מברך ברכה לעצמו. הני. דש"ץ, כ"ד הוייין, כדמפרש לקמן. וקתני שזה מתפלל חשע עשרה. אלמא דקובע ברכה לעצמו, שמברך העונה בעת צרה. [ודקא קשיא לך דהא] הוייין כ"ד ברכות, בדקמייתא. בשלש תעניות ראשונות קא מיירי, דליכא בהו כ"ד ולא הוי אלא י"ט, ולעולם אין היחיד קובע ברכה לעצמו. **אלא שבאלו**, אסורין במלאכה, וראשונות מותרין במלאכה, לא העשרים וארבעה זה וזה שוין, כי היכי דבאמצעיות איכא עשרים וארבעה נמי איכא בראשונות כ"ד, ולא מצית לתרוצי דצבור מתפלל י"ט בש"ץ, דהא איכא כ"ד, אלא ביחיד שקיבל תענית צבור, ותיפשוט יחידי קובע ברכה לעצמו. ה"ג, תנא באיסורין קא מיירי. כלומר, לעולם בראשונות ליכא כ"ד, והא דלא קתני שבאלו אין כ"ד, אלא מצית לתרוצי דצבור מתפלל י"ט מוקמינן בש"ץ, אבל לא ביחיד, דאין יחיד קובע ברכה לעצמו. ואביי, לעולם בראשונות ליכא כ"ד, ולהכי לא קתני שבאלו יש כ"ד ובאלו אין כ"ד, דבאמצעיות נמי אין כ"ד. ה"ג, תנא ושייר, ולא [גרסינן] נמי. כלומר, שייך כ"ד, דבשבע איכא ובאמצעיות ליכא. והא אין בין קתני. דמשמע דהוי דוקא, כי היכי דאמרין דאין בין קמא דוקא, אלמא דליכא בנייתיו אלא מתריעין ונועלין אבל לכ"ד שוין, אלמא דבאמצעיות איכא כ"ד.

מסורת הש"ס

א [ו]י"ל רש"י ב"מ ס' ד"ה לפסחוי פחדיה להפיג דלגמו [וכי:], ב [גיר' ראש יוסף], ג [נלוול נד יס"ג], ד [ומספסת מגילה פ"א], ה [בס"א: בין אמצעיות לראשונות, ו] [לעיל יב:], ו [ונער מוס' קידושין ג]. ומוס' חולין נד: ד"ה אין ומוס' ערכין כח: ד"ה אומדין, ח [ונע"ט מוספות מגילה ט. ד"ה אין ומוס' צ"ק סב: ד"ה מי קתני ומוס' מגילה ט. ד"ה אמאי ומוספות שבת סג. ד"ה אין, ט) רש"י מ"ז,

הגהות הב"ח

א) גמ' דקא קשיא לך ש"ס מלל בקמייתא דליכא כ"ד מלל: ב) שם מאי שייר דהאי שרי (ותו והא אין בין קתני) מא"מ, וג"כ מפרש"י בשמעת דלא גרסינן ליה הכא והי"ט מדקאמר המקשה ולא והא אין בין קתני ומשני דמני ושייר כלומר ואין בין לאו דוקא א"כ מאי פריך ליה חו והא אין בין קתני אבל לך שיעורא מתנא דנאמנעיתא נמי לא מלל כ"ד א"כ הא דקמני אין בין ג' ראשונות כ"ד דוקא אין בין קתני ולהכי פריך בסמון וכו' הכא נמי מתנא ושייר והא אין בין קתני דקס"ד דהאי אין בין נמי דוקא קמי כההיא דירשא ומשני ומסבארה כו' כלומר ע"כ צירשא קמני אין בין דוקא ובספא לאו דוקא הוא דהא שייר מביה כו': ג) רש"י ד"ה אין הנצוגרת וכי שקפלו עליה הס"ד ואח"כ מנ"ד בימי אצל ואח"כ מנ"ד הא נערה: ד) ד"ה כ"ד הויין כדתנן צפירקין דלקמן: ה) ד"ה נקמייתא ג' תעניות ראשונות הס"ד ומנ"ד דליכא כ"ד ד"ה דלאו כו' כולי האי הס"ד ומנ"ד הא כי מוס' דבאין בקמייתא וכו' ומוס' דבהא מילתא קמייתא: ו) תוס' ד"ה אלא לאו נעון כו' כלומר דאסורה ואין אומריהם דצונן מותר: ח) ד"ה מאי כו' לא הוי ליה לתנא לשייר כו' אלא נלכד ורגא נמגיילה דהני כ"ל ויתנא וקשה נמח: ט) בא"ד ואלו יודעין דיש ביניהן חילוק אחר כי נאיות מן המעשר דבתיב וחכמת שלמים ואכלת גבי מעשר וי"ל דהתם נמי לכל דבריהם זה וזה שוה והני מילי דיש ציוניה חילוק גבי שלמים והא דקמני אין כו' כ"ל: י) ד"ה ומסבארה כו' פי' כדמפרש לקמן כי כרחוק העיר נאחרונות אבל לא באמצעיות הס"ד ואח"כ מנ"ד ומסבארה והא שייר:

רבינו גרשום

אין הבורגת רשאי לנוול עצמה. לפי שעומדת על פרקה וראויה לינשא. אלימא בהמין. אין הבורגת רשאה לנוול דכילהה לרחוץ בחמין. אלא לאו בצונן. קאמריאןהבורגתרשאה

^[1] אולי צ"ל וי יוכל לצרך וכו' . ב) נראה דל"ל ה"כ ונ"מ תנא ושייר ולא גרסינן נמי כלומר וכו'